MANUAL DE FISCALIZAÇÃO PORTUÁRIA

Sumário

1. INFORMAÇÕES GERAIS E NORMATIVAS 3
1.1. INTRODUÇÃO 3
1.2. DOS OBJETIVOS 3
1.3. DAS DEFINIÇÕES 3
1.4. BASE LEGAL E NORMATIVA 6
1.4.1. Lei dos Portos 6
1.4.2. Regulamentação da Lei nº 12.815/2013 7
1.4.3. Legislação e Normas vigentes: 8
1.4.4. Normas vigentes da Autoridade Portuária: 9
2. DA FISCALIZAÇÃO PORTUÁRIA 9
2.1. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCALIZADOR 9
2.1.1. Da Operacionalização do Processo de Fiscalização 12
2.1.2. Processo Administrativo Sancionador do Órgão Interveniente 14
2.2. ÁREAS DE ATUAÇÃO FISCALIZADORA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA 14
2.3. DAS IRREGULARIDADES E INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS 16
3. DOS INDICADORES E METAS DE FISCALIZAÇÃO 26
3.1. DEFINIÇÃO DE METAS DE FISCALIZAÇÃO 26
3.2. ESTABELECIMENTO DE INDICADORES 26
4. ANEXOS 28
ANEXO I Modelo de Relatório de Inspeção Portuária (RIP) 29
ANEXO II Modelo de Relatório de Ocorrência Portuária (ROP) 30
ANEXO III Matriz de Responsabilidades nas Operações Portuárias – Operador Portuário 31
ANEXO IV Fluxograma do Processo Administrativo de Fiscalização CDP 32
ANEXO V Fluxograma do Processo Administrativo Sancionador ANTAQ 33

Tabelas

Tabela 1 – PASSO A PASSO PARA ELABORAÇÃO DE RIP E ROP 13
Tabela 2 – ÁREAS DE FISCALIZAÇÃO DA AUTORIDADE PORTUÁRIA 14
Tabela 3 – TABELA DE NÃO CONFORMIDADES/IRREGULARIDADES E PRAZOS PARA SANEAMENTO 17
Tabela 4 – INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO 27

1. INFORMAÇÕES GERAIS E NORMATIVAS

1.1. INTRODUÇÃO

A elaboração deste Manual de Fiscalização Portuária é fruto de um esforço conjunto entre colaboradores da Companhia Docas do Pará e servidores da ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários, possibilitando uma maior harmonização na atuação fiscalizadora conjunta da Autoridade Portuária e Agência Reguladora, entre outros órgãos intervenientes, no que tange às competências contidas na legislação e regulamentação portuária.

1.2. DOS OBJETIVOS

Este Manual tem o objetivo principal de instruir e orientar os processos de fiscalização sob responsabilidade da Autoridade Portuária contida no § 1º, art. 17, da Lei nº 12.815/13, bem como uniformizar os procedimentos fiscalizadores aplicados em todas as áreas de atuação da Autoridade Administrativa das unidades portuárias da CDP.

1.3. DAS DEFINIÇÕES

Para um melhor entendimento deste Manual, faz-se necessário a compreensão de alguns conceitos.

Ação Fiscalizadora: atividade destinada a fiscalizar e regular a prestação de serviços portuários e de transporte aquaviário e à exploração da infraestrutura portuária e aquaviária realizada por equipe de fiscalização da ANTAQ ou da Autoridade Portuária, mediante inspeção física e outras técnicas pertinentes.

Agente de Fiscalização: servidor da ANTAQ ou outro órgão público interveniente com competência para exercer a atividade de fiscalização, ou outro servidor designado por força de convênio de cooperação técnica e administrativa celebrado entre órgãos e entidades da Administração Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Agente Fiscal da Autoridade Portuária: é todo colaborador designado, representante da Administração Portuária, treinado, capacitado e habilitado por suas respectivas áreas, para fiscalizar pessoas físicas e jurídicas quanto à realização dos serviços de acordo com a legalidade, moralidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente.

Agente Infrator: pessoa física ou jurídica que tenha sofrido condenação no Processo Administrativo Sancionador da ANTAQ ou outro órgão público interveniente.

Apuração de Ofício: atividade destinada a fiscalizar e regular a prestação de serviços

portuários e de transporte aquaviário e à exploração da infraestrutura portuária e aquaviária realizada por Agente Fiscal da Autoridade Portuária ou Agente de Fiscalização da ANTAQ ou outro órgão público interveniente, sem prévia denúncia e/ou agendamentoArrendatária: a Empresa que celebra contrato de arrendamento, mediante licitação pública, para exploração de atividades portuárias, utilizando-se de áreas, instalações e equipamentos para movimentação de cargas e/ou passageiros.

Áreas Arrendadas: a Instalação Portuária localizada dentro da área dos Portos Organizados da CDP, sob a gestão da Autoridade Portuária, utilizável pela Arrendatária, nas condições balizadas pela legislação de regência e constantes no contrato de arrendamento e/ou no Regulamento de Exploração do Porto.

Áreas Não Arrendadas: áreas e instalações Portuárias localizadas dentro da área dos Portos Organizados da CDP, sob a gestão da Autoridade Portuária, utilizável pelos operadores portuários pré-qualificados, nas condições balizadas pela legislação de regência e constantes no Regulamento de Exploração do Porto.

Área do Porto Organizado: área delimitada por ato do Poder Executivo Federal que compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao Porto Organizado.

Auto de Infração: documento lavrado pelo Agente de Fiscalização, mediante Ação Fiscalizadora, por meio do qual registra e científica o interessado da prática de infração administrativa, aplicando, quando necessário, Medidas Administrativas Cautelares.

Irregularidade ou não conformidade: infração identificada por Agente Fiscal da Autoridade Portuária ou Agente de Fiscalização da ANTAQ ou outro órgão público interveniente que viola os dispositivos legais, regulamentares ou contratuais em matéria de sua competência.

Indicadores para a Gestão: instrumento de gestão para monitoramento e avaliação da Autoridade Portuária, assim como seus projetos, programas e políticas.

Infração Administrativa: toda ação ou omissão que viole dispositivos legais, regulamentares ou contratuais em matéria de competência de órgão público interveniente ou outros instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil relativos à prestação de serviços de transportes aquaviários e à exploração da infraestrutura aquaviária e portuária.

Notificação: determinação exarada pelo Agente Fiscal da Autoridade Portuária em campo específico do Relatório de Inspeção Portuária (RIP), contendo ordem de fazer ou não fazer, a fim de regularizar a não conformidade constatada.

Operações Portuárias: operação de movimentação e/ou armazenagem de mercadorias destinadas e provenientes de transporte aquaviário, realizada nos Portos Organizados da CDP.

Operador Portuário: pessoa jurídica pré-qualificada pela Autoridade Portuária para a

movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, realizada nos Portos Organizados da CDP.

Órgão Público Interveniente: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer esfera de governo, com atribuições fiscalizadoras, de controle e regulação das atividades realizadas na área dos Portos Organizados da CDP.

Patrimônio Público: conjunto de bens e direitos, mensurável em dinheiro, que pertence à União, a um Estado, a um Município, a uma autarquia ou empresa estatal quando exploradora de serviço público.

Penalidade Pecuniária: punição de caráter monetário prevista em Lei, regulamento ou contrato.

Poder Concedente: União, exercido por intermédio do Ministério de Portos e Aeroportos, ao qual compete elaborar o planejamento setorial portuário, dentre outras competências expressas na Lei nº 12.815/2013.

Porto Organizado: bem público construído e aparelhado para atender a necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de Autoridade Administrativa Portuária.

Procedimento de Fiscalização da Autoridade Portuária: procedimento decorrente da atividade de fiscalização da Autoridade Administrativa Portuária, destinado à identificação de irregularidades e a adoção de ações para correção da conduta, bem como da submissão à apuração da ANTAQ ou outros órgãos públicos intervenientes.

Processo Administrativo Sancionador: processo decorrente da atividade de fiscalização da ANTAQ ou outro órgão público interveniente e destinado à apuração de infrações administrativas e à cominação de sanções.

Relatório de Inspeção Portuária (RIP): documento utilizado pelo Agente Fiscal da Autoridade Portuária que descreve a irregularidade identificada em relação à Lei nº 12.815/2013, às normas da ANTAQ e legislação, regulamentação e normativas relativas a operações e logística portuárias, segurança pública portuária, infraestrutura e patrimônio público, segurança e saúde do trabalho e meio ambiente. Contendo notificação com ordem de fazer ou não fazer, a fim de regularizar situação nitidamente constatada.

Relatório de Ocorrência Portuária (ROP): documento utilizado pela Autoridade Portuária contendo Relatório de Inspeção Portuária (RIP) e seus anexos, visando reportar e representar perante ANTAQ ou outro órgão público interveniente, uma vez identificada a autoria e a materialidade, quando houver indícios de infrações administrativas.

Trabalhador Portuário: trabalhadores, empregados, comissionados e avulsos que exerçam suas atividades profissionais dentro da área dos Portos Organizados da CDP.

Terminais Portuários: infraestrutura portuária utilizada por empresa para a

exploração das atividades portuárias.

1.4. BASE LEGAL E NORMATIVA

1.4.1. Lei dos Portos

O presente **MANUAL DE FISCALIZAÇÃO PORTUÁRIA** visa dar concretude aos ditames elencados na Lei nº 12.815/2013 (Lei dos Portos), em especial ao parágrafo 1º, do art. 17, o qual lista as **competências** da administração do porto organizado, denominada **Autoridade Portuária**, com destaque aos incisos V, VI e XI, que são **relativas à fiscalização**:

I. *fiscalizar ou executar as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações portuárias;*
II. *fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente, e*
III. *reportar infrações e representar perante a ANTAQ, visando à instauração de processo administrativo e aplicação das penalidades previstas em lei, em regulamento e nos contratos.*

No que tange às competências do inciso V supra descrito, importa mencionar que a ANTAQ publicou em 18/08/2021 a Resolução ANTAQ nº 52/2021 que trata do novo **Manual de Análise e Fiscalização de Projeto Executivo em Arrendamentos Portuários.** Assim, para este caso específico, o retro mencionado Manual balizou os procedimentos básicos para **cumprimento das ações fiscalizadoras da Autoridade Portuária**.

Importante mencionar que o Art. 5º, inciso X, da Lei dos Portos, estabelece que são essenciais aos contratos de concessão e arrendamento, as cláusulas relativas à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos e dos métodos e práticas de execução das atividades, bem como à indicação dos órgãos ou entidades competentes para exercê-las.

Segundo o Artigo 46 da Lei nº 12.815/2013, responde pela infração, conjunta ou isoladamente, qualquer pessoa física ou jurídica que, intervindo na operação portuária, concorra para sua prática ou dela se beneficie, definindo infração como toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe em:

I. *Realização de operações portuárias com infringência ao disposto naquela Lei ou com inobservância dos regulamentos do porto;*
II. *Recusa injustificada, por parte do órgão de gestão de mão de obra, da distribuição de trabalhadores a qualquer operador portuário;*
III. *Utilização de terrenos, área, equipamentos e instalações portuárias, dentro ou fora do Porto Organizado, com desvio de finalidade ou com desrespeito à lei ou aos regulamentos.*

Já em seu artigo 47, a Lei 12.815/2013 positiva as penas aplicáveis, separada ou

cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração, assim elencadas:

I. *advertência;*

II. *multa;*

III. *proibição de ingresso na área do porto por período de 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) dias;*

IV. *suspensão da atividade de operador portuário, pelo período de 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) dias; ou*

V. *cancelamento do credenciamento do operador portuário.*

Também no seu artigo 47, a Lei nº 12.815/2013 positiva, sem prejuízo do disposto nesta Lei, que aplicam-se subsidiariamente às infrações previstas no art. 46 as penalidades estabelecidas na Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, separada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade da falta ainda, verifica-se que, de acordo com o Art. 51-A da Lei nº 10.233/2001 (alteração implementada por meio do Art. 71 da Lei nº 12.815/2013), **fica atribuída à ANTAQ a competência de fiscalização** das atividades desenvolvidas pelas administrações de portos organizados, pelos operadores portuários e pelas arrendatárias ou autorizatárias de instalações portuárias, observado o disposto na Lei dos Portos.

Assim, conclui-se que as competências de **fiscalizar as arrendatárias de instalações portuárias e os operadores portuários** na área dos Portos Organizado da CDP devem ser **exercidas conjuntamente entre a Autoridade Portuária e a ANTAQ**, sendo o presente Manual de Fiscalização Portuária de importância fundamental para a gestão do fluxo processual interno e entre estas duas entidades.

Apesar de a Autoridade Portuária, como visto, fiscalizar em conjunto com a ANTAQ os serviços portuários, a competência para aplicar sanção, nos termos das Leis nº 12.815/2013 e nº 10.233/2001, é da agência reguladora.

1.4.2. Regulamentação da Lei nº 12.815/2013

Visando regulamentar o disposto na Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, na Lei nº 12.815/2013 (Nova Lei dos Portos), além do Decreto Federal nº 8.033/2013 de 27 de junho de 2013 (atualizado pelo Decreto nº 9.048/2017), dentre outros, a ANTAQ publicou em 2014, uma norma aplicável aos processos fiscalizadores e sancionadores sobre os Portos, Resolução nº 3.259-ANTAQ, bem como publicou normas regulamentadoras sobre a prestação dos serviços afetos ao transportes aquaviários em geral, com destaque para a Resolução ANTAQ n° 72/2022 e a Resolução ANTAQ n° 75/2022.

A Resolução ANTAQ nº 3.259/2014 trata do rito processual e procedimento sancionador interno em matéria de competência da própria Agência Reguladora e seus

agentes.

Já a Resolução ANTAQ nº 75/2022 se destina às administrações dos portos organizados, aos autorizatários e arrendatários de áreas e instalações portuárias e aos operadores portuários, dispondo da fiscalização da prestação dos serviços portuários e estabelecendo infrações administrativas.

No tocante às competências fiscalizadoras da Autoridade Portuária, a Resolução ANTAQ nº 75/2022, em seu Art. 2º, incisos V e VI, estabelece que são direitos básicos e deveres dos usuários do porto, nestes incluída a Autoridade Portuária, levar a conhecimento da ANTAQ as irregularidades de que tenha conhecimento, bem como, as infrações à Lei e à regulamentação cometidas na prestação do serviço portuário.

Ainda, no Capítulo IV, Arts. 4º a 10, são discorridas as competências, direitos e deveres da Autoridade Portuária, e em complemento, os Arts. 16 e 19, determinam que **a Autoridade Portuária acompanhará e fiscalizará a operação portuária** verificando o cometimento das infrações previstas no Capítulo VIII, Das Infrações e Sanções Administrativas, Seções II, IV e V, naquilo que for pertinente ao escopo de sua atuação.

A Seção I do Capítulo acima citado, em seu Art. 26, incisos VI, VII e VIII, reforça o disposto no artigo 47 da Lei nº 12.815/2013, e discorre sobre as penalidades aplicáveis. Sendo destacáveis, além das demais citadas anteriormente, os casos de: suspensão, cassação e declaração de inidoneidade.

Por fim, do artigo 27 a 30 são tratadas matérias sobre a aplicabilidade das sanções de advertência, de suspensão, cassação, declaração de inidoneidade e declaração de caducidade. Sendo que, conforme já mencionado, **a aplicação de tais penalidades é de competência da ANTAQ**, com exceção da sanção de cassação de concessão e de arrendamento, a qual caberá ao Poder Concedente, mediante proposta da ANTAQ.

1.4.3. Legislação e Normas vigentes:

1.4.3.1. Lei nº 10.233/2001;

1.4.3.2. Lei nº 12.815/2013;

1.4.3.3. Decreto nº 8.033/2013 (alterado pelo Decreto nº 9.048/2017);

1.4.3.4. Resolução ANTAQ nº 3.259/2014;

1.4.3.5. Resolução ANTAQ nº 75/2022;

1.4.3.6. Legislação ambiental, de segurança do trabalho e de segurança pública relacionadas à atividade portuária;

1.4.3.7. NR 29 do Ministério do Trabalho – Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário;

1.4.4. Normas vigentes da Autoridade Portuária:

1.4.4.1. Regulamento de Exploração do Porto Organizado de Belém: IN – 4103.01;

1.4.4.2. Regulamento de Exploração do Porto Organizado de Vila do Conde: IN – 4104.01;

1.4.4.3. Regulamento de Exploração do Porto Organizado de Santarém: 4105.01;

1.4.4.4. Instrumento Normativo para qualificação de operador portuário: IN – 5602.01;

1.4.4.5. Instrumento Normativo para gestão de fiscalização dos contratos de arrendamentos: IN – 5601.02

2. DA FISCALIZAÇÃO PORTUÁRIA

2.1. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCALIZADOR

O processo fiscalizador da Autoridade Portuária ocorre através da atuação das equipes de fiscalização *in loco*, no cotidiano das atividades do porto, e também por meio de análises e auditorias documentais;

O processo de fiscalização da Autoridade Portuária prioritariamente terá caráter preventivo e educativo e visa evitar o agravamento de situação infracional já consumada ou a mitigação do risco de ocorrência de fato infracional.

A ação de fiscalização buscará identificar irregularidade ou infração e evitar condutas ilícitas ou prejudiciais ao interesse público, à Autoridade Portuária, ao trabalhador portuário, ao meio ambiente, ao patrimônio público e a terceiros. Deste modo, as ações fiscalizadoras podem ser realizadas de três formas:

a) De rotina: seguindo uma lista de atividades ou sequência de procedimentos que ocorrem periodicamente ou a qualquer tempo conforme a necessidade;

b) De ofício: realizada sem prévia denúncia ou agendamento ou quando haja indícios de irregularidades, e;

c) Por denúncia: quando se recebe alguma comunicação que aponte indícios de irregularidades.

d) Por força do Plano Anual de Fiscalização (PAF)[1]: planejamento anual das ações de fiscalizações dos arrendamentos portuários que materializa a programação das fiscalizações mais amplas e complexas, conforme previamente submetido à Diretoria da CDP.

[1] Poderá ser adotado/elaborado PAF para as fiscalizações dos operadores portuários e das operações portuárias (ex.: para aspectos de segurança das operações e segurança dos trabalhadores envolvidos, meio ambiente, serviço adequado, etc.). Sendo adotado o PAF, o documento será[1] submetido para a aprovação da Diretoria da CDP.



Caberá aos colaboradores vinculados à Autoridade Portuária, na condição de Agentes Fiscais em suas áreas de atuação, verificar o cumprimento das obrigações previstas na legislação e normas vigentes, conforme citado no capítulo anterior.

Portanto, no presente Manual de Fiscalização Portuária são estabelecidos os procedimentos gerais de fiscalização adotados pelos Agentes Fiscais de todas as áreas da Autoridade Portuária e apresentados os documentos principais de fiscalização, que são:

a) Relatório de Inspeção Portuária – RIP: descreve sobre indícios de irregularidade ou infração em relação à legislação e normas no âmbito portuário. Contendo notificação com ordem de fazer ou não fazer, conforme o caso, a fim de regularizar a situação nitidamente constatada. Elaborado de acordo ao modelo constante no **Anexo I** deste Manual; e

b) Relatório de Ocorrência Portuária – ROP: visa reportar e representar perante a ANTAQ ou outros órgãos intervenientes da administração pública, uma vez confirmada e identificadas a autoria e a materialidade da irregularidade com relato de infração administrativa. Emitido conforme modelo constante no **Anexo II** deste Manual. Em caso de algum órgão interveniente requerer o uso de outro modelo de documento, esta exigência será atendida.

Estes dois principais documentos acima são de utilização por todas as áreas ou setores da Autoridade Portuária envolvidos nos processos de fiscalização. Frisa-se que cada setor específico estabelece sua rotina de fiscalização a ser executada por seus colaboradores, e verifica, conforme a área de atuação, as infrações contidas exemplificadamente na **Tabela 3** - "Tabela de Não conformidades/irregularidades e prazos para saneamento" deste manual. Incluindo a periodicidade das atividades de inspeção e possuindo determinados documentos próprios, ajustados às suas realidades, às exigências legais, regulamentares e normativas dos órgãos intervenientes. Portanto, dentre os documentos específicos e próprios de determinadas áreas existem:

a) Relatórios de Acompanhamento Mensal dos Contratos de Arrendamentos, emitidos pela Autoridade Portuária contendo informações das fiscalizações realizadas, bem como das notificações emitidas e as respectivas correções apresentadas. O relatório deve ser remetido à ANTAQ **mensalmente** com a finalidade de pleno acompanhamento das atividades fiscalizatórias da Autoridade Portuária.

b) O Registro de Ocorrência de Incidente de Proteção (ROIP), emitido pelo Chefe da Segurança Portuária em substituição ao ROP por exigência normativa da Resolução nº 53/2020 da CONPORTOS.

c) Os Relatórios de Fiscalização de Arrendamentos, elaborados pela equipe designada pela CDP para realizar o Plano Anual de Fiscalização - PAF da Autoridade Portuária, emitidos por exigência normativa das Portarias nº 349/2014-SEP/PR (e atualizações) e nº 499/2015-SEP/PR (e atualizações) e do Manual de Análise e Fiscalização

do Projeto Executivo em Arrendamentos Portuários aprovado pela Resolução nº 52/2021-ANTAQ.

Assim, no decorrer dos procedimentos de fiscalização, VERIFICA-SE:

a) Irregularidade/Infração administrativa: É a situação constatada que possui indícios passíveis de enquadramento nas hipóteses de infração administrativa, ou seja, que viola dispositivos legais, regulamentares, normativos ou contratuais em matéria de competência da ANTAQ e/ou Portos Administrados pela CDP. Sendo assim, será **emitido o RIP** ou o **ROP**, conforme a infração (*Vide* **Tabela 3** – "Tabela de Não conformidades/irregularidades e prazos para saneamento", deste manual.). Caso seja **emitido o ROP** para representar à ANTAQ ou outro órgão interveniente, atentar para os itens 8º, 9º e 10º da **Tabela 1:** "passo a passo para elaboração de RIP e ROP"**.**

Nas ações de fiscalização efetuadas pela Autoridade Portuária, os indícios de irregularidades são constatados durante o procedimento de fiscalização através da aferição dos fatos. Caso o colaborador da Autoridade Portuária, na condição de Agente Fiscal, identifique a ocorrência de indício ou suposta irregularidade, este buscará coletar elementos suficientes que caracterizar a autoria e a materialidade, de modo a configurá-la como irregularidade, anexando-os ao RIP (ou ROP, quando for o caso), juntamente com documentos comprobatórios (ex.: relatório fotográfico, etc.).

No caso de irregularidade passível de RIP, o Agente Fiscal da Autoridade Portuária deverá notificar os respectivos agentes da irregularidade em potencial por meio do campo específico do RIP com o objetivo de prevenir ou remediar a situação observada. Bem como, determinar a adoção de medidas corretivas no prazo estipulado, que variará conforme a natureza do fato (vide **Tabela 3** - "Tabela de Não conformidades/irregularidades e prazos para saneamento" deste manual). Ficando uma via entregue ao ente fiscalizado e outra para a Autoridade Portuária.

A via correspondente ao ente fiscalizado poderá ser entregue por meio eletrônico, através de envio de *e-mail,* com aviso de recebimento*,* e com documentos em anexo. O RIP necessariamente deverá conter informações do ente fiscalizado, tais como: razão social, CNPJ/CPF e atividade principal.

Quando as medidas corretivas venham a sanar a irregularidade (ou indícios de infrações no procedimento de fiscalização), o RIP será arquivado em setor específico da Autoridade Portuária, estando disponível para posterior consulta, constituindo-se evidência das ações de fiscalização para efeitos regulatórios e de controle.

Em análise procedimental realizada após a emissão do RIP, na qual deverá ser oferecida oportunidade para saneamento da não conformidade ao fiscalizado, caso não corrigida a infração no prazo estipulado conforme a gravidade do fato, a situação constatada, conforme **Tabela 3** - "Tabela de Não conformidades/irregularidades e prazos para

saneamento", deste manual, será materializada no ROP e enviado à ANTAQ no prazo de 72 horas da conclusão do procedimento de fiscalização (neste caso, os procedimentos seguem o rito dos itens 8º, 9º e 10º da **Tabela 1** - "passo a passo para elaboração de RIP e ROP).

A Autoridade Portuária deverá submeter o ROP à ANTAQ ou outro órgão interveniente, acompanhado do respectivo RIP e anexos (ex.: Relatório Fotográficos, etc.). A ANTAQ decidirá sobre a abertura de Procedimento Administrativo Sancionador seguindo as disposições contidas na Resolução nº 3.259/2014 ANTAQ, e da Resolução nº 75/2022 (e atualizações).

Quando do recebimento do ROP, a ANTAQ realizará verificação quanto ao efetivo recebimento da notificação pelo notificado, bem como realizará aferição quanto ao cumprimento da intimação, uma vez que, caso não comprovada a efetividade da intimação ao notificado, o procedimento realizado pela Autoridade Portuária não afastará a necessidade de emissão de NOCI pela ANTAQ a fim de afastar qualquer hipótese de nulidade processual.

Para uma melhor compreensão, os procedimentos citados anteriormente serão visualizados nos itens seguintes na forma de passo a passo e fluxograma do Processo Administrativo de Fiscalização da Autoridade Portuária e do Processo Administrativo Sancionador da ANTAQ, respectivamente no **Anexo x** – Fluxograma do Processo Administrativo Fiscalizador da Autoridade Portuária e **Anexo y** - Fluxograma do Processo Administrativo Sancionador da ANTAQ (ao final deste Manual).

2.1.1. Da Operacionalização do Processo de Fiscalização

Os agentes fiscais da Autoridade Portuária, em suas atuações fiscalizadoras, sejam elas *ex Officio*, de rotina, do plano anual de fiscalização ou por meio de denúncia, ao identificarem quaisquer situações que contenham indícios de irregularidades ou infrações, darão início ao processo administrativo fiscalizador por meio da emissão do RIP – Relatório de Inspeção Portuária e dos demais atos pertinentes para instrução processual

O RIP é o documento que oficializa a abertura do processo, o qual tramitará no SEI , por meio de cadastramento de processo digital. Deste modo, o processo chega a seu termo por meio do arquivamento, quando regularizada a situação observada e/ou constatado não haver indícios de infração, ou através da emissão e envio de ROP – Relatório de Ocorrência Portuária para a ANTAQ ou outro órgão interveniente, como se observa na tabela abaixo:

Tabela 1: PASSO A PASSO PARA ELABORAÇÃO DE RIP E ROP

Ordem	Passos
1º	Após identificada situação com autoria e materialidade de irregularidade/infração, o RIP poderá ser elaborado de duas formas: a. Através de preenchimento à mão, com caneta, do formulário RIP previamente impresso, ou; b. Por meio de preenchimento digital do formulário RIP no programa Excel (etc.), e posterior impressão (ou salvo em pdf). *Obs.: caso a constatação de irregularidade/infração demande a lavratura de ROP de imediato, conforme* Tabela 3 – TABELA DE NÃO CONFORMIDADES/IRREGULARIDADES E PRAZOS PARA SANEAMENTO, o fiscal ou a equipe levará o caso para conhecimento da gerência/chefia imediata que atuará conforme itens 8º, 9º e 10º desta tabela.
2º	Com o formulário RIP impresso e preenchido, o Agente Fiscal que realizou a inspeção assina e coleta assinatura da pessoa fiscalizada ou representante legal ou preposto da empresa fiscalizada.
3º	Digitalizar o formulário RIP preenchido e assinado para o formato PDF.
4º	Preparar os documentos que serão anexados ao RIP, podendo: a. No caso de haver registros fotográficos, preencher o relatório fotográfico no Excel (etc.), inserindo imagens coletadas durante a ação fiscalizadora, e salvar o arquivo em formato PDF; b. No caso de fiscalização documental, converter os documentos para o formato PDF.
5º	Fazer a junção do arquivo RIP em PDF com o arquivo do relatório fotográfico ou outros arquivos também no formato PDF. Obs.: A união dos arquivos pode ser feita por meio de aplicativo de preferência do colaborador.
6º	Enviar o RIP com anexos em arquivo único no formato PDF via e-mail para o ente fiscalizado para correção da irregularidade/infração.
7º	Cadastrar processo digital no SISTEMA SEI.
8º	O Gerente/Chefe (ou outro colaborador por ele designado) recebe o processo no SISTEMA SEI e avalia a situação identificada, podendo: a) Em caso de que tenha sido regularizada a infração, incluirá, no processo, peça comunicando o saneamento da irregularidade, em seguida arquivará o processo, ou; b) Em caso de não saneamento da irregularidade, nos prazos dispostos na Tabela 3 – TABELA DE NÃO CONFORMIDADES/IRREGULARIDADES E PRAZOS PARA SANEAMENTO deste manual submeterá o caso à Diretoria da CDP.com instrução técnica sobre o caso para análise e deliberação. c) No caso que demande lavratura de ROP, de imediato, conforme Tabela 3 – TABELA DE NÃO CONFORMIDADES/IRREGULARIDADES E PRAZOS PARA SANEAMENTO submeterá o tema à Diretoria conforme itens 9º e 10 desta tabela.
9º	A Diretoria, após recebimento do caso supra, e com o auxílio da gerência/chefia que estará tratando o caso em sua área de atuação, decidirá a respeito. Caso defina pela lavratura do ROP, este será encaminhado à ANTAQ para possível instauração do processo sancionador.
10º	Após validação pela Diretoria Executiva conclui-se[2] o procedimento de fiscalização e o Gerente/Chefe encaminhará o ROP para a ANTAQ, ou outro órgão interveniente, no prazo de 72 horas da conclusão, conforme art. 34, inciso XXVIII, da Res. ANTAQ nº 75/2022.

O cadastramento de processo digital possibilita a gestão e controle das medidas a serem tomadas após a abertura de processo fiscalizador por meio do RIP, podendo vir a ser ou não emitido o ROP. Por este motivo, os itens 8º, 9º e 10º da **Tabela 1** acima correspondem à potencial elaboração de ROP, sendo que, uma visualização geral da operacionalização do processo fiscalizador pode ser observada no **ANEXO IV -** Fluxograma do processo de Fiscalização da Autoridade Portuária (ao final deste Manual).

2.1.2. Processo Administrativo Sancionador do Órgão Interveniente

Nos casos em que haja emissão de ROP, a continuidade do processo se dará no órgão público interveniente competente para recebimento deste documento e apuração dos fatos. Caso o órgão interveniente requeira a adoção de outro modelo de documento, esta exigência será atendida pela Autoridade Portuária.

Em caso de encaminhamento de ROP à ANTAQ, os procedimentos próprios adotados pela Agência Reguladora podem ser observados no ANEXO V - Fluxograma do Processo Administrativo Sancionador da ANTAQ (ao final deste Manual).

2.2. ÁREAS DE ATUAÇÃO FISCALIZADORA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA

Os processos fiscalizadores sob responsabilidade direta da Autoridade Portuária, os quais poderão ser sujeitos ao procedimento sancionador da ANTAQ ou outro órgão interveniente, foram divididos em oito áreas de atuação, de acordo com seus objetivos e competências de fiscalização, conforme classificação a seguir:

Tabela 2 – ÁREAS DE FISCALIZAÇÃO DA AUTORIDADE PORTUÁRIA

Área de Fiscalização	Objetivos	Competências Fiscalizadoras
1.Operações e Logística Portuárias Marítimas e Terrestres	• Garantir o cumprimento das normas e procedimentos de atracação e desatracação e a eficiência dos serviços prestados; • Evitarpráticas prejudiciais ao patrimônio público e a terceiros. • Garantir o cumprimento das normas e procedimentos e a eficiência das operações; • Evitarpráticas operacionais prejudiciais ao patrimônio público, a terceiros e ao meio ambiente; • Sincronizar os fluxos de terrestres (rodoferroviários) com a programação de atracação, carga e descarga de navios, e com a logística interna dos terminais.	• Acompanhamento e supervisão das manobras de embarcações com utilização de rádio VHF, fiscalizando a atuação e presença dos envolvidos nas manobras de embarcações (agente, prático, lancha, rebocadores, amarradores), falhas ou dificuldades por parte de envolvidos, encalhe, abalroamento, danos à estrutura do porto, obstrução de equipamentos ou materiais, derramamento de óleo/combustível, uso de equipamentos de proteção, posição do navio no cais, limpeza do cais; • Verificação *in loco* das condições da embarcação e equipamentos de atracação (cabos, escada, rampa, bandeiras); • Fiscalização *in loco* das operações realizadas no costado do navio, nas áreas comuns e arrendadas; • Fiscalização *in loco* dos veículos e equipamentos de movimentação de carga. • Fiscalização de acesso aos terminais, no cumprimento das normas e de agendamentos rodoferroviários; • Fiscalização dos procedimentos operacionais e administrativos, condições e cuidados com o patrimônio público, meio ambiente, condições de higiene e limpeza das áreas, e segurança do trabalho, uso de equipamentos de proteção.

2.Segurança Pública Portuária	• Zelar pela segurança pública portuária; • Garantir o cumprimento do Código ISPS, legislação e normativas da CONPORTOS e CESPORTOS; • Garantir o cumprimento do PSPP – Plano de Segurança Pública Portuária.	• Controle de acessos mediante procedimentos específicos, como: a.Portarias: permissão de acessos mediante crachás, autorizações de acesso ou *web* triagem (veículos de carga); b.Cais: permissão de acesso de pessoas mediante crachás (letras C e E) e de veículos mediante autorização e averiguação de plotagem.
3.Segurança no Trânsito Interno	• Garantir a segurança no trânsito interno de pessoas e veículos; • Eliminar ou minimizar os riscos de acidentes de trânsito.	• Fiscalização *in lOcO* nas vias de trânsito interno; • Recebimento de denúncias de infrações;
4.Segurança e Saúde do Trabalho	• Garantir a segurança e a saúde do trabalhador portuário.	• Fiscalização *in lOcO* nas áreas portuárias (comum e arrendadas) referente às condições de trabalho do trabalhador portuário.
5.Meio Ambiente	• Viabilizar o desenvolvimento sustentável das atividades marítimas e portuárias; • Evitarpráticas prejudiciais ao meio ambiente marinho e terrestre; • Averiguaçãode denúncias referentes a irregularidades ambientais na área do porto organizado.	• Fiscalização nas áreas do porto (cais, pátios, armazéns), referente à disposição de resíduos sólidos; • Fiscalização da documentação ambiental de agentes (empresas) que atuam no porto organizado.
6.Infraestrutura Portuária e Patrimônio Público	• Garantir a manutenção do patrimônio futuro do porto organizado, e quando for o caso, a reversibilidade pós- contrato; • Garantir a integridade das instalações administrativas, de armazenagem e de operações de carga (cais, tanques,silos, pátios, armazéns, terminais, etc.); • Garantir o pleno funcionamento dos equipamentos de movimentação de carga, quando públicos ou reversíveis.	• Fiscalização *in loco* nas instalações administrativas e operacionais do porto organizado (comum e arrendadas); • Fiscalização da utilização de equipamentos de movimentação de carga, quando de propriedade pública ou reversível.
7.Contratos de Arrendamento e Cessão de Uso de Áreas ou Instalações Portuárias	• Cumprir com o Manual de Análise e Fiscalização de Projeto Executivo em Arrendamentos Portuários (Resolução nº 52/2021 da ANTAQ). • Garantir o alinhamento do Projeto Executivo com o regulamento de exploração do porto, a conformidade entre o projeto aprovado de obra e a execução, evitando atrasos em cronogramas de obras,emitigar interferências indesejáveis para os operadores portuários; • Zelar pela otimização do serviço prestado e o atendimento do interesse público, resguardando os direitos do Poder Concedente, ANTAQ e Administração Portuária;	• Aferir o cumprimento das obrigações contratuais vigentes, acompanhar a execução física de Projeto Executivo e subsidiar com análises, documentos e informações a SEP/PR e a ANTAQ (Art. 5º da Portaria nº 349/2014-SEP); • Acompanhar a atuação do arrendatário referente ao cumprimento do instrumento contratual e em relação a temas específicos: caução de garantia, seguro, investimentos, movimentação mínima contratual (MMC), licenciamento ambiental, auditoria ambiental e certificação de qualidade (quando exigida em contrato); • Trocar informações e tratar com arrendatários sobre desenvolvimento e implantação de novos investimentos, de Projeto Executivo e suas interferências com a operação portuária e a interferência com outros arrendatários e usuários do porto; • Fiscalizar ou executar as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações portuárias, conforme Projeto Executivo recebido da ANTAQ e MTPA, composto de desenhos, orçamentos e suascomposiçõesde

		preços, cronograma e memorial técnico (Lei nº12.815/2013, art. 17, § 1º, inciso V);
8.Procedimentos Administrativos	• Garantir o cumprimento dos procedimentos administrativos adotados em normas e contratos da Autoridade Portuária; • Garantir a legalidade e integridade documental na gestão portuária.	• Fiscalização documental referente ao cumprimento dos atos e contratos emanados da Autoridade Portuária.

2.3. DAS IRREGULARIDADES E INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

As irregularidades são assim chamadas quando se observa ou constata indícios de infrações administrativas, sendo estes indícios considerados infrações em potencial. Tais indícios podem ser identificados quando ocorram fatos incidentais, imprevistos, e que podem alterar o rumo dos acontecimentos, como acidentes, sinistros, fatalidades, infortúnios e calamidades. Pois estes incidentes podem ter sido ocasionados por ação ou omissão, como deixar de realizar a manutenção periódica de bens e equipamentos, e casos de negligência e descuidos em geral, geralmente requerendo ações emergenciais.

Assim, nos fatos incidentais e ações fiscalizadoras em geral, mesmo nos casos em que sejam diretamente observados indícios de infração, também se requer a abertura de processo fiscalizador, por meio de RIP, para apuração mais detalhada da inspeção efetuada.

Visando facilitar o trabalho do agente de fiscalização da Autoridade Portuária (ou das equipes de fiscalizações portuárias) adotou-se a lista (ou tabela) de infrações e prazos condizentes com a complexidade e realidade de cada situação para saneamento - **Tabela 3** “Tabela de Não conformidades/irregularidades e prazos para saneamento”, deste manual.

Deve-se certificar quanto à efetiva comprovação do recebimento da notificação pelo notificado, tal qual aferir o cumprimento da intimação, uma vez que, caso não fique devidamente comprovada a efetividade da intimação, a notificação emitida pela Autoridade Portuária não afastará as competências fiscalizatória pela Antaq, tampouco substituirá a necessidade de emissão de NOCI pela equipe de fiscalização, conforme os casos analisados e o disposto na Ordem de Serviço nº 6/2020/SFC (SEI 1006831), de forma a evitar arguição de nulidade do processo.

Tabela 3 – TABELA DE NÃO CONFORMIDADES/IRREGULARIDADES E PRAZOS PARA SANEAMENTO

COMUNS AOS AGENTES, NO QUE COUBER		
Não conformidade	**RIP**	**Prazo**
Receber, fazer adentrar na área do porto ou encaminhar a pátio regulador cadastrado, quando houver, veículo de carga sem o devido agendamento ou fora do período previamente agendado, ou veículo de carga sem passar pelo pátio regulador, ainda que agendado, conforme regulamento do porto organizado ou da instalação portuária. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$2.000,00 (dois mil reais) por veículo em situação irregular, conforme art. 33, inciso I, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**00 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial, contribuindo para diversos transtornos operacionais.
Não manter, em local visível e em bom estado de conservação, placa indicativa dos meios de comunicação dos usuários com a ANTAQ. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme art. 33, inciso II, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**SIM**	**15 dias:** A infração causa dano potencial moderado o que possibilita o estabelecimento do referido prazo para correção.
Não receber ou não adotar as providências para solucionar as reclamações ou demandas dos usuários. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme art. 33, inciso III, da Resolução ANTAQ nº 75/2022);	**SIM**	**15 dias:** A infração causa dano potencial moderado o que possibilita o estabelecimento do referido prazo para correção.
Não disponibilizar serviço de atendimento aos usuários (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme art. 33, inciso IV, da Resolução ANTAQ nº 75/2022);	**SIM**	**45 dias:** A infração causa dano moderado o que possibilita o estabelecimento do referido prazo para correção.
Deixar de comprovar junto à ANTAQ a regularidade perante a Fazenda Federal, a Fazenda Estadual, a Fazenda Municipal da sede da pessoa jurídica, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e a ausência de registro de processos de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, após o prazo de quinze dias contado da data da notificação. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme art. 33, inciso V, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**SIM**	**15 dias:** A infração causa dano moderado o que possibilita o estabelecimento do referido prazo para correção.
Não informar à ANTAQ, no prazo de trinta dias da ocorrência, alterações de denominação social, de endereço ou de representante legal. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme art. 33, inciso VI, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**SIM**	**15 dias:** A infração causa dano moderado o que possibilita o estabelecimento do referido prazo para correção.
Deixar de prestar à ANTAQ, por meio de sistema informatizado relativo ao acompanhamento de preços portuários, informações relativas à movimentação de carga e às receitas provenientes dos serviços portuários, de acordo com norma específica. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme art. 33, inciso VII, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**SIM**	**15 dias:** A infração causa dano moderado o que possibilita o estabelecimento do referido prazo para correção.
Deixar de encaminhar à ANTAQ relatório informando os estágios de construção, reforma, ampliação ou modernização do porto organizado ou da instalação portuária (arrendada), com abordagem dos eventuais impactos ambientais e com informações sobre a infraestrutura e a superestrutura disponibilizadas, até o décimo quinto dia do mês subsequente ao semestre de referência. (Obs.: A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme art. 33, inciso IX, da Resolução ANTAQ nº 75/2022)	**SIM**	**15 dias:** A infração causa dano moderado o que possibilita o estabelecimento do referido prazo para correção.

Não assegurar condições mínimas de higiene e limpeza nas áreas e instalações. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme art. 33, inciso XI, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**SIM**	**01 dia:** Se for Operador Portuário. Operação em Cais/Píer público. Limpeza simples (varrição ou equivalente). Quando houver operação portuária imediata ao término da anterior, a limpeza deverá ser providenciada de pronto. **15 dias:** Demais operações em áreas arrendadas ou privadas que demandem limpeza, acondicionamento ou destinação de resíduos; ou ainda, ações de controle de pragas/vetores. Sem necessidade de solicitar desincorporação de bens. **60 dias:** Demais operações em áreas arrendadas ou privadas que demandem limpeza, acondicionamento ou destinação de resíduos; ou ainda, ações de controle de pragas/vetores. Havendo necessidade de solicitação de pedido de desincorporação de bens públicos nas áreas arrendadas, etc.
Não cumprir, quando for o caso, as condicionantes da Licença Ambiental de Operação Porto.(LAO e atualizações), em especial: **a.** Não providenciar o carregamento dos caminhões transportadores de forma adequada e com utilização de lonas para cobrimento da carga, de maneira a evitar derramamento nas vias de tráfego; **b.** Não providenciar a operação permanente e adequada do sistema de umedecimento das vias de tráfego das áreas de armazenagem/terminais; **c.** Não garantir que os resíduos provenientes de navios atendam o PGRS e a Resolução 35/2019 (e atualizações); **d.** Não promover o controle de estanqueidade dos grabbes no processo de descarregamento dos produtos a granel dos navios; **e.** Não garantir o revestimento com lona ou qualquer outra estrutura entre o cais/berço e o costado dos navios, de forma a evitar perdas/derramamento da mercadoria direto no mar, causando poluição nas águas marinhas; **f.** Não utilizar barreira de contenção na área marítima em torno das operações, quando do abastecimento de embarcações ou carregamento/descarregamento de produtos oleosos; **g.** Não garantir/providenciar o controle de dispersão de partículas na atmosfera através de medidas voltadas ao tipo de carga movimentada, tais como: adição de espuma, agentes ligantes, agente umectante, agente formador de crosta, cobertura, ou paralisação em situação de vento forte.	**SIM**	**a. Providência imediata:** Constatada a infração, o fiscal (ou equipe) deverá acionar o responsável para o adequado enlonamento, estabilização da carga ou outra providência a depender do caso concreto. **b. Providência imediata:** Constatada a infração, o fiscal (ou equipe) deverá acionar o responsável para o adequado umedecimento das vias e áreas envolvidas. Pode ser concedido **1 dia para providências de correção**, a depender do caso concreto. A ação, quando no interior dos terminais, pode ser executada no prazo retrocitado. Em sendo demandado outro prazo, pelo fiscalizado, de maneira fundamentada, a fiscalização analisará para possível concessão; **c. RIP se a infração puder ser saneada de imediato** (ex.: alguma adequação da operação que não tenha causado dano ao meio ambiente e a terceiros). Caso a infração tenha sido consumada e em sendo essa de índole operacional e com impacto ao meio ambiente já efetivado, o rito é o da lavratura do ROP, conforme **Tabela 3** – TABELA DE NÃO / CONFORMIDADES / IRREGULARIDADES E PRAZOS PARA SANEAMENTO. **d. Elaboração do RIP com determinação de**

		ajuste/correção in loco, no ato da constatação. A operação poderá ser paralisada para correção. Caso a fiscalização entenda que trata-se de um problema, mal funcionamento, ou inadequação do equipamento *grab*, poderá ser concedido prazo para saneamento. Neste caso, o prazo para adequação é de **30 dias. Obs.:** O problema, mal funcionamento, ou inadequação do equipamento *grab* poderá comprometer a prestação do serviço adequado. Dessa forma, deverá ser verificado a possibilidade de a operação, no ato da constatação, ter seguimento com outro grab (da própria operadora ou de outros operadores); **e. Elaboração do RIP com determinação de ajuste / correção in loco**, no ato da constatação. **Obs.:** a lona pode ter seu uso comprometido pelo regime dos ventos. Dessa forma considerando que a LAO faculta o uso de outra estrutura entre o cais/berço para evitar a queda de particulado na água, poderá ser concedido prazo para apresentação da solução estrutural viável. Neste caso, o prazo será de **30 dias.** **f. Elaboração do RIP com determinação de ajuste / correção in loco**, no ato da constatação. Caso, o não uso da contenção contribua para dano ambiental, a infração segue o rito do ROP, conforme **Tabela 3** – TABELA DE NÃO / CONFORMIDADES / IRREGULARIDADES E PRAZOS PARA SANEAMENTO; **g. Elaboração do RIP com determinação de prazo para correção, podendo no ato da constatação ser solicitada a correção imediata**, caso a operação possibilite. Caso o referido controle seja para provimento em arrendamentos, o prazo será de até **30 dias**. Em sendo operação de cais efetuada pelos operadores portuários, ocasião em que a não conformidade tenha sido constatada no decorrer da movimentação, o prazo será de 1 dia.
Não informar à ANTAQ, no prazo de vinte e quatro horas da ocorrência, a interrupção da atividade portuária por mais de vinte e quatro horas ou seu reinício: multa de até 20.000,00 (vinte mil reais). (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme art. 33, inciso XII, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** infração causa dano efetivo ou potencial.
Não manter atualizado controle de omissões de embarcações no porto organizado ou nas instalações portuárias arrendadas ou	**NÃO**	**0 dia:** infração causa dano efetivo ou potencial.

autorizadas, com a indicação dos respectivos armadores, datas, horários e justificativa apresentada. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme art. 33, inciso XIII, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).		
Não pagar a tarifa portuária devida pela utilização da infraestrutura portuária e pelo recebimento de serviços de natureza operacional e de uso comum providos pela autoridade portuária: multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais). (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme art. 33, inciso XIV, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**SIM**	**15 dias:** A infração causa dano moderado o que possibilita o estabelecimento do referido prazo para correção.
Não prestar, nos prazos fixados, ou ainda, omitir, retardar ou recusar o fornecimento de informações ou documentos solicitados pela ANTAQ ou pelo Porto: (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme art. 33, inciso XV, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** infração causa dano efetivo ou potencial.
Não obter ou não manter atualizadas licenças ambientais pertinentes, quando for o caso. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme art. 33, inciso XVI, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** infração causa dano efetivo ou potencial.
Não contratar ou deixar de renovar seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais para cobertura para os usuários e terceiros e outros exigidos em convênio de delegação, ou nos respectivos instrumentos contratuais. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme art. 33, inciso XVII, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**SIM**	**90 dias:** A infração causa dano moderado o que possibilita o estabelecimento do referido prazo para correção.
Deixar de prestar o apoio necessário às equipes de fiscalização da ANTAQ ou, no caso de arrendatários e operadores portuários,**à autoridade portuária**, garantindo-lhes livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos, às instalações, bem assim o exame de todos os documentos e sistemas inerentes à gestão portuária e ao desempenho operacional, comercial, econômico -financeiro e administrativo. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme art. 33, inciso XVIII, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** infração causa dano efetivo ou potencial.
Executar obras em desacordo com os projetos autorizados pela ANTAQ e/ou poder concedente. **Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme art. 33, inciso XIX, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** infração causa dano efetivo ou potencial.
Deixar de obter ou de manter atualizados licenças e alvarás expedidos pelas autoridades competentes que atestem a segurança contra incêndio e acidentes nos equipamentos e instalações portuárias. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme art. 33, inciso XX, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** infração causa dano efetivo ou potencial.
Negligenciar a segurança portuária, conforme critérios expressos no art. 4º, inciso IV da Resolução ANTAQ 75/2022. (Obs.: A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme art. 33, inciso XXI, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** infração causa dano efetivo ou potencial.
Não assegurar a oferta de serviços, de forma indiscriminada e isonômica a todos os usuários. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme art. 33, inciso XXII, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**SIM**	**15 dias:** A infração causa dano moderado o que possibilita o estabelecimento do referido prazo para correção.
Contratar, permitir ou tolerar a prestação de serviços por empresa de navegação não autorizada pela ANTAQ. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme art. 33, inciso XXIII, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** infração causa dano efetivo ou potencial.

Adotar tarifas ou preços abusivos, em bases não transparentes ou discriminatórias, ou não refletindo a complexidade e custos das atividades. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme art. 33, inciso XXIV, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** infração causa dano efetivo ou potencial.
Deixar de suspender operações portuárias que prejudiquem o funcionamento do porto ou da instalação portuária. **(Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme art. 33, inciso XXV, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** infração causa dano efetivo ou potencial.
Adotar práticas de propaganda enganosa ou abusiva, ou que possam acarretar a cobrança indevida de valores ao usuário. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme art. 33, inciso XXVI, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**SIM**	**Se aplicado o RIP, o prazo poderá ser 15, 30, 45, 60 ou 90 dias.** Infração passível de notificação via RIP. No entanto, devido à generalidade da infração e ao caso concreto**,** quando for verificado dano efetivo ou potencial, poderá ser lavrado o ROP.
Cobrar, exigir ou receber valores dos usuários que não estejam devidamente estabelecidos em tabela, ou ainda, que não representem contraprestação do serviço contratado. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme art. 33, inciso XXVIII, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** infração causa dano efetivo ou potencial.
Não assegurar a eficiência na execução do serviço portuário, conforme critérios expressos no art. 4º, inciso III, da Resolução ANTAQ 75/2022: multa de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme art. 33, inciso XXIX, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**SIM**	**30 dias:** A infração causa dano moderado o que possibilita o estabelecimento do referido prazo para correção.
Não assegurar a regularidade na execução do serviço portuário, conforme critérios expressos no art. 4º, inciso I, da Resolução ANTAQ 75/2022. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme art. 33, inciso XXX, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**SIM**	**30 dias:** A infração causa dano moderado o que possibilita o estabelecimento do referido prazo para correção.
Deixar de assegurar a atualidade na execução do serviço portuário, conforme critérios expressos no art. 4º, inciso V, da Resolução ANTAQ 75/2022. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme art. 33, inciso XXXI, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**SIM**	**45 dias:** A infração causa dano moderado o que possibilita o estabelecimento do referido prazo para correção.
Dar causa, por qualquer meio, a dano ambiental nas áreas e instalações portuárias ou áreas adjacentes, ou ainda, não adotar as providências necessárias à sua prevenção, mitigação ou cessação. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme art. 33, inciso XXXIII, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.
Não assegurar a continuidade do serviço portuário, conforme critérios expressos no art. 4º, inciso I, da Resolução ANTAQ 75/2022. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme art. 33, inciso XXXV, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.

Não cumprir ou não fazer cumprir, **exceto quando a conduta infracional se enquadrar em tipo específico**, conforme Resolução ANTAQ nº 75/2022: **a.** as leis e as determinações da ANTAQ, do poder concedente ou da autoridade portuária, quando for o caso. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme art. 33, inciso XXXVII, alínea "a", da Resolução ANTAQ nº 75/2022). **b.** os contratos de concessão, de arrendamento, de adesão, ou os convênios de delegação: multa de até R$1.000.000,00 (um milhão de reais). (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme art. 33, inciso XXXVII, alínea "b", da Resolução ANTAQ nº 75/2022). **c.** os regulamentos e normas da ANTAQ: multa de até R$500.000,00 (quinhentos mil reais). (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais), conforme art. 33, inciso XXXVII, alínea "c", da Resolução ANTAQ nº 75/2022). **d.** as normas de segurança expressas pelo ISPS- CODE ou determinações da CONPORTOS. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 300.000,00 (trezentos mil de reais), conforme art. 33, inciso XXXVII, alínea "d", da Resolução ANTAQ nº 75/2022). **e.** o regulamento do porto organizado (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 300.000,00 (trezentos mil de reais), conforme art. 33, inciso XXXVII, alínea "e", da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**SIM**	**Se RIP, 15, 30, 45, 60 ou 90 dias.** Infração passível de notificação via RIP. No entanto, devido à generalidade da infração e ao caso concreto**,** quando for verificado dano efetivo ou potencial, poderá ser lavrado o ROP.
Subempreitar, transferir ou delegar qualquer operação portuária sob sua responsabilidade a operador portuário **não pré-qualificado.** (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme art. 33, inciso XXXVIII, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.
Dar causa, por qualquer meio, a incêndio ou desastre nas instalações portuárias ou áreas adjacentes. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme art. 33, inciso XXXVI, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.
Deixar de encaminhar, através de sistema eletrônico, disponível na página eletrônica da ANTAQ, até o vigésimo dia do mês subsequente, informações relativas a: **a.**natureza, tipo, quantidade e peso, na unidade de medida estabelecida pela ANTAQ, do total de cargas movimentadas. **b.**quantidade de movimentação de passageiros. (**Obs.:** Não se aplica a porto organizado sem instalação para atendimento a passageiros e navios de cruzeiro, etc.) **c.**dados temporais de embarcações desatracadas no mês de referência, considerando as datas e horas registradas no momento do fundeio até a respectiva desatracação. (**Obs:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 10.000,00 dez mil de reais), conforme art. 33, inciso XXIX, alíneas "a" e "c", da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**SIM**	**15 dias.** A infração causa dano moderado o que possibilita o estabelecimento do referido prazo para correção.
Não informar à ANTAQ a inclusão de novos serviços ou o reajuste de preços ou tarifas de serviços, com até trinta dias de antecedência. (**Obs:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme art. 33, inciso XL, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.

Cobrar, exigir ou receber valores dos usuários que não deram causa à armazenagem adicional e a outros serviços prestados às cargas não embarcadas em navio e/ou prazo previamente programados na exportação. (**Obs:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme art. 33, inciso XLI, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.
Estacionar, transitar ou manter máquina, veículo ou equipamento, a seu serviço ou sob sua responsabilidade, nas vias de circulação do porto, de forma prejudicial ao tráfego de veículos, às cargas, às pessoas e às operações portuárias. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$20.000,00 (vinte mil de reais), conforme art. 33, inciso XLII, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.
INFRAÇÕES DO ARRENDATÁRIO		
Não divulgar em seu sítio eletrônico a tabela com os valores máximos de referência de preços e tarifas de serviço, bem como a descrição detalhada dos serviços passíveis de serem cobrados dos usuários, dentro do prazo estabelecido no contrato de arrendamento, ou, na omissão deste, em até trinta dias a partir da assinatura do contrato de arrendamento. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$10.000,00 (dez mil de reais), conforme art. 35, inciso I, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**SIM**	**15 dias**. A infração causa dano moderado o que possibilita o estabelecimento do referido prazo para correção.
Não informar à ANTAQ a revisão contratual de preços da tabela, com até trinta dias de antecedência. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$10.000,00 (dez mil de reais), conforme art. 35, inciso II, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.
Não encaminhar à ANTAQ: **a.** lista atualizada sobre bens vinculados ao arrendamento, se houver, até 30 de abril do ano subsequente,conforme critérios e conteúdos mínimos estabelecidos na norma de controle patrimonial dos portos organizados ou no prazo contratualmente estabelecido. **b.** relatório com diagnóstico das condições e integridadedas instalaçõeseequipamentos vinculados ao arrendamento, bem como seu plano de conservação, até 30 de abril do ano subsequente. (**Obs.:** A infrações acima poderão ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 10.000,00 (dez mil de reais), conforme art. 35, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**SIM**	**30 dias:** A infração causa dano potencial moderado e como tal possui prazo razoável para correção.
Não providenciar, quando couber, o alfandegamento do arrendamento junto à Autoridade Aduaneira ou perder esta condição. (**Obs**.: A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil de reais), conforme art. 35, inciso VI, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**SIM**	**30 dias:** A infração causa dano potencial moderado e como tal possui prazo razoável para correção. **Obs.:** poderá ser verificado junto à Receita federal prazo adicional em conformidade com os normativos daquele órgão ou ao entendimento da comissão de alfandegamento, visto que há uma gama de complexidades que variam, conforme o caso.
Não efetuar o pagamento à Autoridade Portuária dos valores devidos a título de arrendamento. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil de reais), conforme art. 35, inciso VII, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**SIM**	**15 dias.** A infração causa dano potencial moderado e como tal possui prazo razoável para correção.

Deixar de submeter à prévia análise e aprovação da ANTAQ a transferência de controle societário de sociedade titular de contrato de arrendamento de instalação portuária. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil de reais), conforme art. 35, inciso VIII, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.
Deixar de submeter à prévia análise ANTAQ e aprovação do poder concedente a transferência de titularidade de contrato de arrendamento de instalação portuária. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil de reais), conforme art. 35, inciso IX, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.
Transferir a titularidade de contrato de transição. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$200.000,00 (duzentos mil de reais), conforme art. 35, inciso X, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.
Por qualquer meio interferir em, prejudicar ou impedir injustificadamente operação portuária devidamente autorizada, realizada por outro operador ou arrendatário. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil de reais), conforme art. 35, inciso XI, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.
Causar, em decorrência de uso indevido ou inobservância de normas de segurança, dano a equipamento ou instalação portuária. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil de reais), conforme art. 35, inciso XII, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.
Armazenar ou movimentar petróleo e seus derivados, gás natural ou biocombustível, **sem estar autorizado pela ANP.** (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil de reais), conforme art. 35, inciso XIII, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.
Explorar ou ocupar área ou instalação portuária, a qualquer título, sem o devido procedimento licitatório ou sem o competente instrumento contratual válido, ou sem assinatura ou vencido o referido instrumento, ressalvados os casos permitidos em normas e regulamentos. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme art. 35, inciso XIV, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.
Realizar subcontratação, subarrendamento ou transferência de arrendamento, sem autorização expressa do poder concedente. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme art. 35, inciso XV, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃo**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.
Iniciar a prestação e a respectiva cobrança de novos serviços ou majorar os preços ou tarifas de serviços em patamarsuperior aoacumuladopelo índice de referência para o respectivo período, sem autorização prévia da ANTAQ, quando o contrato assim determinar multa de até R$500.000,00 (quinhentos mil reais). **(Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme art. 35, inciso XVI, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.

Deixar de encaminhar à ANTAQ documento comprobatório da transferência de controle societário de sociedade titular de contrato de arrendamento de instalação portuária no prazo de trinta dias do ato que a formalizou: multa de até R$20.000,00 (vinte mil reais). (**Obs:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme art. 35, inciso XVII, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.
Deixar de encaminhar à ANTAQ, no prazo de trinta dias do ocorrido, documento comprobatório de restrição imposta por parte de outra autoridade pública que tenha a possibilidade de impedir o cumprimento da autorização da transferência de controle societário de sociedade titular de contrato de arrendamento. **(Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme art. 35, inciso XVIII, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.

INFRAÇÕES DO OPERADOR PORTUÁRIO		
Não conformidade	**RIP**	**Prazo**
Dar início às atividades sem inscrição no Concentrador de Dados Portuários e/ou sem apresentar à autoridade portuária apólice de seguro, conforme estabelecido em norma de pré-qualificação editada pelo poder concedente. **(Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 50.000,00 Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.
Deixar de atender às condições de pré-qualificação, nos termos de norma estabelecida pelo poder concedente. (**Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$100.000,00 (cem mil de reais), conforme art. 36, inciso II, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**SIM**	**Se RIP, 15, 30, 45, 60 ou 90 dias.** Infração passível de notificação via RIP. No entanto, devido à generalidade da infração e ao caso concreto**,** quando o for verificado dano efetivo ou potencial, poderá ser lavrado o ROP.
Por qualquer meio interferir em, prejudicar ou impedir injustificadamente operação portuária devidamente autorizada, realizada por outro operador ou arrendatário. **(Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$200.000,00 (duzentos mil reais), conforme art. 36, inciso III, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.
Causar, em decorrência de uso indevido ou inobservância de normas de segurança, dano a equipamento ou instalação portuária: multa de até R$200.000,00 (duzentos mil reais). **(Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$200.000,00 (duzentos mil reais), conforme art. 36, inciso IV, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.
Falsear ou omitir qualquer dado ou documento com o objetivo de obtenção de Certificado de Operador Portuário. **(Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme art. 36, inciso V, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial grave. Demanda lavratura de ROP de imediato.
Realizar atividades sem estar devidamente pré- qualificado pela autoridade portuária: multa de até R$500.000,00 (quinhentos mil reais). **(Obs.:** A infração acima poderá ensejar multa, a ser aplicada pela ANTAQ, no valor de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme art. 36, inciso VI, da Resolução ANTAQ nº 75/2022).	**NÃO**	**0 dia:** A infração causa dano efetivo ou dano potencial, contribuindo para diversos transtornos operacionais.

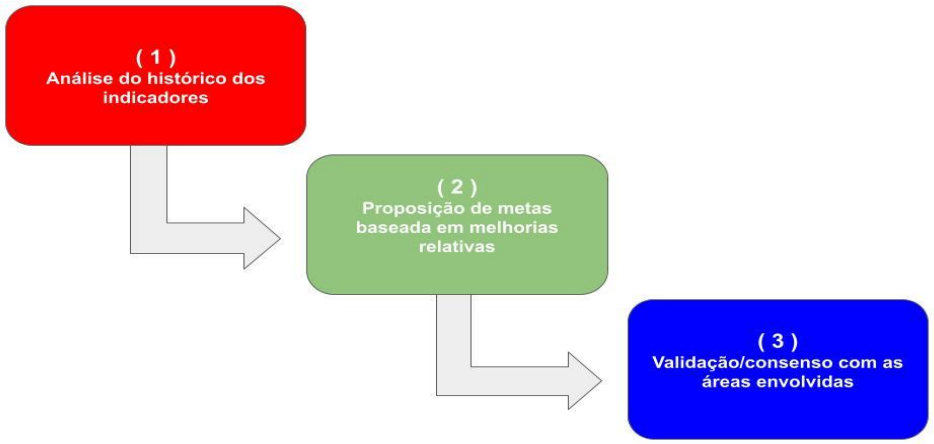
3. DOS INDICADORES E METAS DE FISCALIZAÇÃO

3.1. DEFINIÇÃO DE METAS DE FISCALIZAÇÃO

Em relação às metas de fiscalização, a Autoridade Portuária deverá, tomando como base o histórico de indicadores, estipular os valores correspondentes às metas a serem alcançadas, devendo ser desafiadoras, claras e factíveis.

As definições das metas para os processos de fiscalização deverão ser feitas a partir das etapas abaixo:

Figura 2 – ETAPAS PARA A DEFINIÇÃO DE METAS PARA OS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.



1. **Análise do histórico dos indicadores**: realizada a partir de dados pretéritos dos indicadores de fiscalização, buscando identificar sazonalidades, tendências ou outros comportamentos.
2. **Proposição de metas baseada em melhorias relativas**: metas definidas a partir de melhorias incrementais para os indicadores.
3. **Validação/consenso com as áreas envolvidas**: ajuste fino realizado após discussão e consenso com as áreas responsáveis pelos processos de fiscalização.

3.2. ESTABELECIMENTO DE INDICADORES

Os indicadores são ferramentas de gestão capazes de oferecer importantes informações sobre os fatos ocorridos através do tempo, bem como na mensuração das fiscalizações efetuadas. De posse desse histórico de dados os gestores poderão estabelecer as metas que necessitam ser alcançadas para elevar os índices de gestão a níveis mais competitivos. Para uma maior integração entre os diferentes níveis de gestão, se buscou um alinhamento de tais indicadores e metas com o item “6 – Indicadores e Metas Estratégicas” do Planejamento Estratégico Integrado (PEIN) vigente.

Tabela 4 – INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO

Área de Fiscalização	Indicadores
1. Operações e Logística Portuárias Marítimas e Terrestres	Número de RIPs e ROPs emitidos relativos a esta área.
2. Segurança Pública Portuária	Número de RIPs e ROPs emitidos relativos a esta área.
3. Segurança no Trânsito Interno	Número de RIPs e ROPs emitidos relativos a esta área.
4. Saúde e Segurança do Trabalho.	Número de RIPs e ROPs emitidos relativos a esta área
5. Meio Ambiente	Número de RIPs e ROPs emitidos relativos a esta área
6. Infraestrutura Portuária e Patrimônio Público	Número de RIPs e ROPs emitidos relativos a esta área
7. Contratos de Arrendamento e Cessões de Uso de Áreas e Instalações Portuárias	Número de RIPs e ROPs emitidos relativos a esta área

4. ANEXOS

ANEXO I Modelo de Relatório de Inspeção Portuária (RIP)

Autoridade Portuária **RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PORTUÁRIA - RIP**	DATA
Pessoa / Empresa:	**RIP nº**
CPF / CNPJ:	
( ) Operador portuário ( ) Arrendatário ( ) Agência Marítima ( )Outro:_____	
Local da inspeção:	_____/_____
Data e hora da inspeção:	

TERMO DE INSPEÇÃO E NOTIFICAÇÃO

Notifico a empresa/pessoa acima identificada sobre a inspeção abaixo demarcada e relatada

ÁREA	TIPIF	DESCRIÇÃO
1-Operações e logística portuárias, marítimas e terrestres		
2-Segurança pública portuária		
3-Segurança no trânsito interno		
4-Segurança e saúde do trabalho		
5-Meio Ambiente		
6-Infraestrutura portuária e patrimônio público		
7-Contratos de arrendamento e cessões de uso de áreas e instalações portuárias		
8-Procedimentos administrativos		
9-Outra, especificar:		

RELATÓRIO DA INSPEÇÃO E MEDIDAS DE REGULARIZAÇÃO NECESSÁRIAS

TERMO DE CIÊNCIA

A pessoa ou representante preposto da empresa, que abaixo assina, declara para os devidos fins, que por meio deste, foi notificado e está ciente da inspeção acima relatada e das medidas necessárias para regularizar a situação nitidamente constatada.

Responsável pela inspeção	Pessoa física ou representante preposto da empresa
Data: **Nome:** **Assinatura:**	**Data:** **Nome:** **Assinatura:**

ANEXO II Modelo de Relatório de Ocorrência Portuária (ROP)

Autoridade Portuária **RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA PORTUÁRIA - ROP**	DATA
Razão social:	**ROP nº** _____/_____
Nome fantasia:	
CNPJ: Telefone:	
Endereço:	
Representante legal:	
E-mail: Telefone:	
Local, Data e horário da fiscalização:	
RELATO DA OCORRÊNCIA	
DOCUMENTOS ANEXOS	
TERMO DE CIÊNCIA	
A pessoa ou representante preposto da empresa, que abaixo assina, declara para os devidos fins, que por meio deste, foi notificado e está ciente da inspeção acima relatada e das medidas necessárias para regularizar a situação nitidamente constatada.	
Relator da ocorrência	**Recibo da autoridade pública interveniente**
Data: **Nome:** **Assinatura:**	**Data:** **Nome:** **Assinatura:**

ANEXO III Matriz de Responsabilidades nas Operações Portuárias – Operador Portuário

1. Nos portos organizados, a operação portuária será realizada exclusivamente por **operador portuário pré-qualificado** pela autoridade portuária, arrendatário ou não, ressalvadas as hipóteses do art. 28 da Lei nº 12.815/2013;

2. Compete ao operador portuário dirigir e coordenar as operações portuárias sob sua responsabilidade, sem prejuízo da supervisão e acompanhamento da autoridade portuária;

3. Quando houver execução da movimentação ou armazenagem de carga, compartilhada **por dois ou mais operadores** dentro do porto ou de uma mesma instalação portuária, esses **serão solidariamente responsáveis** perante o usuário, a **administração do porto e a ANTAQ**;

4. Ainda que executado por **terceiros**, o **serviço permanecerá sob responsabilidade do operador portuário** a que estiver **afeta a atividade portuária**;

5. O operador portuário **deverá recusar** o recebimento de mercadorias destinadas a embarque ou provenientes de desembarque, **quando se apresentarem em condições inadequadas ao transporte**, à armazenagem, à manipulação e entrega à embarcação, devendo comunicar o ocorrido à autoridade portuária;

6. O operador portuário **se responsabiliza** por qualquer **pessoa, máquina, equipamento ou veículo** que adentrar na **área portuária a seu serviço.**

ANEXO IV Fluxograma do Processo Administrativo de Fiscalização CDP

PARA MELHOR QUALIDADE DE VISUALIZAÇÃO, ESTE ANEXO CONSTA DE ARQUIVO APARTADO E INDISSOCIÁVEL DESTE DOCUMENTO.

ANEXO V Fluxograma do Processo Administrativo Sancionador ANTAQ

PARA MELHOR QUALIDADE DE VISUALIZAÇÃO, ESTE ANEXO CONSTA DE ARQUIVO APARTADO E INDISSOCIÁVEL DESTE DOCUMENTO.